

ООО «ЦЕНТР СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ»

УТВЕРЖДАЮ: генеральный директор ООО «ЦЕНТР СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ»

_____ / О. П. Баранов /

Приказ от «__» _____ 20__ г. № _____ (приложение № 9)

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

Образец для заключения договоров после предоставления лицензии. При заключении договора заполняются поля в квадратных скобках и выбираются применимые варианты. В опубликованном образце индивидуальные сведения о заказчике и обучающемся не заполняются.

ДОГОВОР № [ЗАПОЛНИТЬ]

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «ЦЕНТР СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ», ИНН 7728302867, ОГРН 1037728048819, именуемое «Исполнитель», в лице генерального директора Баранова Олега Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, [Ф.И.О./полное наименование заказчика; при участии представителя — его Ф.И.О. и реквизиты документа о полномочиях], именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, и [Ф.И.О. обучающегося; при необходимости — законного представителя и основание полномочий], именуемый(ая) «Обучающийся», совместно заключили договор о следующем. Если Заказчик и Обучающийся — одно лицо, соответствующие реквизиты объединяются.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать платную образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а Заказчик обязуется оплатить услугу.

1.2. Объем — 178 академических часов. Форма — заочная, исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Срок обучения: с [ДАТА] по [ДАТА]. Обучение проходит в СДО СИНТАГМА (<https://синтагма.рф>) по утвержденным учебному плану и календарному учебному графику; предусмотренное программой синхронное дистанционное занятие проводится по расписанию, доводимому до Обучающегося до его начала.

1.3. После успешного освоения программы и итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию либо получившим неудовлетворительные результаты, освоившим часть программы и (или) отчисленным, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу Исполнителя. При освоении программы параллельно с получением среднего профессионального или высшего образования удостоверение выдается одновременно с соответствующим документом об образовании и о квалификации.

1.4. Лицензия: регистрационный номер [ЗАПОЛНИТЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ], дата предоставления [ЗАПОЛНИТЬ], лицензирующий орган [ЗАПОЛНИТЬ].

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Предоставить доступ к ЭИОС, учебным материалам, консультациям и аттестации; обеспечить качество и объем программы; вести учёт результатов; защищать персональные данные.

2.2. Исполнитель вправе требовать соблюдения законных правил обучения, своевременной оплаты и личного прохождения контроля. Необходимое ограничение доступа при подтвержденной угрозе безопасности информационной системы сопровождается уведомлением Обучающегося, восстановлением доступа после устранения угрозы и обеспечением возможности освоить предусмотренный договором объем программы.

3. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося

3.1. Заказчик и Обучающийся вправе получать достоверную информацию об Исполнителе, программе и порядке обучения, услугу согласованного объема и качества, сведения о результатах контроля и документ по итогам обучения; направлять обращения и пользоваться правами на изменение и прекращение договора по закону и настоящему договору. Заказчику предоставляются права при недостатках и нарушении сроков оказания услуг, установленные Правилами оказания платных образовательных услуг и применимым законодательством о защите прав потребителей.

3.2. Представить достоверные документы, своевременно оплатить услугу, соблюдать график и локальные акты, не передавать доступ третьим лицам, сообщать о технических проблемах.

4. Стоимость и оплата

4.1. Полная стоимость составляет [СУММА] рублей, НДС [ЗАПОЛНИТЬ: не облагается/включён].

4.2. Порядок оплаты: [сумма и срок аванса либо график платежей с суммами и датами] по реквизитам Исполнителя. Увеличение стоимости после заключения договора не допускается. Приказ о стоимости услуг и сведения на официальном сайте должны соответствовать полной стоимости, указанной в договоре.

5. Порядок изменения и расторжения

5.1. Изменения оформляются письменным соглашением сторон. Заказчик вправе в любое время отказаться от договора при оплате фактически понесённых Исполнителем расходов, связанных с исполнением данного договора. Исполнитель по требованию Заказчика обосновывает эти расходы; неиспользованный остаток оплаты возвращается в порядке и сроки, установленные законом.

5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор только по основаниям пункта 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, при соблюдении предусмотренных законом условий и порядка: применение к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана; нарушение порядка приема, повлекшее по вине Обучающегося его незаконное зачисление; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

6. Ответственность и разрешение споров

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ. При недостатках или нарушении сроков услуг Заказчик вправе заявить предусмотренные законом требования об устранении недостатков, уменьшении цены, возмещении расходов или убытков, изменении сроков либо прекращении договора при наличии соответствующих оснований. Претензии рассматриваются и удовлетворяются в сроки, установленные законодательством. Условия договора не ограничивают обязательные права Обучающегося и Заказчика.

6.2. Претензия направляется по e-mail CSZDPO@YA.RU или адресу Исполнителя. Спор разрешается переговорами, затем судом по правилам подсудности, включая права потребителя.

7. Персональные данные и электронное взаимодействие

7.1. Данные обрабатываются для исполнения договора, ведения образовательного учёта и передачи обязательных сведений в ФИС ФРДО. Отдельные согласия оформляются, когда обработка не основана непосредственно на законе/договоре.

7.2. Стороны признают юридически значимыми сообщения, направленные с согласованных адресов и через личный кабинет, если можно установить отправителя и содержание.

8. Срок действия и реквизиты

8.1. Договор действует с подписания до полного исполнения обязательств. Составлен в [КОЛИЧЕСТВО] экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны, либо заключён в электронной форме с соблюдением требований законодательства и согласованного сторонами порядка идентификации и подписания.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ЦЕНТР СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ»; ИНН 7728302867; ОГРН 1037728048819; адрес: 117279, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Профсоюзная, д. 93А, помещ. 1/Ц; e-mail CSZDPO@YA.RU; телефон +7 495 336-35-55; банковские реквизиты указываются в счёте на оплату.

ЗАКАЗЧИК: [Ф.И.О./наименование, паспорт/ОГРН и ИНН, адрес, телефон, e-mail].

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: [Ф.И.О., дата рождения, паспорт, СНИЛС, адрес, телефон, e-mail, документ об образовании].

Исполнитель: _____ / О.П. Баранов /

Заказчик: _____ / _____ /

Обучающийся: _____ / _____ /